

עין משפט
נר מצוה

קבו א ב מ״י פ״ג מהל' יטס הלכה ב ע"י נתימ' ונלתימ' סמנ עשין נא טושי״ע אה״ע פ״י קנז סעיף י:

קבב ג מ״י פ״ב מהל' גירושין הלכה ט סמנ עשין ג טושי״ע אה״ע פ״י קנז סעיף א:
קבב ד מ״י פ״ב מהל' ערות הל' ב ע"י נסמגות ונכ״מ סמנ לאזין מיד טושי״ע חור״מ פ״י נל סעיף ט:

‏◄
‏►
רבינו גרשום

יש לי בנים. במדינת הים: נאמן ומותרת אשתו להנשא: יש לי אחים אינו נאמן. לאוסרה לעלמא: חתם. משום הכי איכא למימר דנאמן דלא מוחזק לן בגייה דאית לה איה: חתם. במדינת אשכנז: מריה דאברהם. בתמייה: חת' תניא בדלא תניא. דהא דקא תני במדינת האומר זה בני נאמן ושניה תלי היא חת' במימרה דהא דקאמר בעל שאמר גרשתי כו'. כלומר דלא תהיה זקוקה ליבום מימרה בעלמא היא ולא משנה. והכי תלי מימרה במשה משום דרב יוסף חתלה היה ושבת תלמודו באונס היה מתמינה בעצמו הידך ולה רב יהודה רבו תניא בדלא תניא. אלא ודאי לעולם לא אמר לי כי הא מלתא דלא חלה משנה במימרי. אלא הכי אתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל כו'. והואיל ובידו לגרשה. בפנינו דאניה זקוקה ליבם להכי אמר מתני' זה בני נאמן דאמרינן הואיל ובידו לגרשה ולפוטרה מה לו לשקר היכא דאמר זה בני וטעמ' של משנתו משום הואיל הוא ולא משום מימרה כשאמר בעל גירשתי דלא ידעי דקושטא קאמר. אי לא משום דאמר'י הואיל ובידו לגרשה לפנינו: והואיל וטעמ' משנתו דאמר'י זה בני [נאמן] משום האי טעמא הואיל ובידו לגרשה. בעל נמי שאמר גרשתי דנאמן טעמ' דגרשתו הואיל ובידו לגרשה: מנפח דרב ששת. מפיה בדייה: אכל ליה הואיל דרב יוסף. דאמר הואיל ובידו לגרשה אינה עיקר השתא דרב יצחק ב"ר שמואל קתי דאינו נאמן: לא קשיא כאן למפרע כאן להבא. הכי פירושא אם זינתא אשתו ובהו הכי קאמר גירשתה קודם שזינתה כדי לפוטרה ממתיה אין נאמן דאיכא למימר מחפה הוא עליה. אבל אם קודם שזינתה נאמן. גרשתי את אשתי אמר. אבל הא מבייבא לן זינתה למפרע ואחר כך אינה גירשתי וחזרה וזינתה אחר כך מהו להימניה להבא. לזנות קמא אינו נאמן דאיכא למימר כדי לחפת עליה קאמר אבל מי מהימנין ליה דאמרין דבנות שני כבר חיתה בגייה הואיל ואמר קודם לכן גירשתה. אבל בנות ראשון דשבו אמר גירשתי אינו נאמן. או לא פלגינן דבורא הואיל ואין נאמן מנות ראשון דלחפות קאמר כך אינו נאמן לפוטרה משני: הוא. הבעל עצמו: ואחר. עד עמו: מצטרפין להורגו. לאותו נושא הבעל רחוק הוא לגבי נושא ונאמן להעיד עליו עד ער שני: ואין מצטרפין להורגו. לאשתו דקרוי להבא אלמא פלגינן דבורא לגבי נושא נאמן ולגבי אשתו אינו נאמן: ומשני נושא ואשתו

קלד:

לְיֹורְשֹׁו פְּשִׁיטָא. דלנכסיס שנפלו לו כשהוא גוסס לא ^(א) יהא נאמן אע"ג דלענין צכורה נאמן היינו משום שראוי ליורשו שהרי בידוע שהוא בנו^א אבל הכא דלא ידעינן אם הוא ראוי ליורשו או לא אינו נאמן: **הוּאִיִּל** ובידו לַגְרֵשָׁה. אע"ג דהאי מגו לא חשיבא שאם היה מגרשה היה פוסלה מן הכהונה והשתא שאומר זה בני לא פסיל לה^ב מ"מ חשיב מגו לפטרה מיבס^ג: **אוּרִי** לִיִּהּ הוּאִיִּל דרב יוסף. ולא אמרינן הואיל ובידו לגרשה דס"ד השתא דאין נאמן לומר גרשתי אשתי דלפ"י להבא אין נאמן לומר גרשתי אשתי ואת"י אי"כ מ"ט דמתני' דזה בני נאמן וי"ל דדוקא לענין שאמר גרשתי לא אמר מגו הואיל ובידו לגרשה משום דאם איתא דגרשה אית לה קאל ולכן אינו נאמן אבל זה בני נאמן צמנו דהואיל ובידו לגרשה דיכול להיות שיש לו בן ואין ידוע לעולם:

למפרע אין נאמן. מימה דמאי קמ"ל פשיטא

דאין נאמן לומר למפרע גרשתי אשתי שאם היה נאמן מה הועילו חכמים צתקנה שמתנו זמן בגיטין שלא יחפה על צת אחרות אם תזנה תחמיו (גיטין דף יז.) דלעולם יחפה שיאמר גרשתיה קודם הזנות ויהיה נאמן בשלמא למ"ד צסמוך דלא פלגינן דבורא אחי שפיר דלצטרטין לאשמועינן דלפ"י מכאן ולהבא אין נאמן כשאומר גרשתי מקודם אבל למ"ד פלגינן דבורא ונאמן מכאן ולהבא אלא למפרע דוקא אין נאמן קשה דמלתא דפשיטא היא:

פְּלוּנִי בא עַל אשתי. מילתיה דרבה היא צפ"ק דסנהדרין

(דף י. ושם) וקאמר התם מהו דמינא אדם קרוב אכל עזמו אמרינן אבל אכל אשתו לא אמר קמ"ל וקשה לה"ר חיים דפשיטא הוא דאדם קרוב אכל אשתו כדתנן בזה צורר (שם דף סז.)^א ויש לומר דלף על גב דפסול לעדות הוא להעיד על אשתו כשאומר פלוני צא על אשתי הוה אחינא מתוך שנאמן על פלוני נאמן נמי עליה^ב:

^{חזיא}

אחי חוקה צעלמא^ו צלא עדים אפ"ה אי אמר זה בני נאמן לפטרה מיבום וכדמפרש טעמא לקמן מגו דאי צעי פטר לה בגט והלכך מה לו לשקר דסד"ל לא אחי מה לי לשקר ומרע ליה לחזקה קמ"ל נאמן. והאי דקמי זה בני נאמן ה"ה דאי אמר יש לי בנים נאמן להמירה אלא משום סיפא אלצטרך ליה למיתני זה אחי אינו נאמן לאשמועינן דלתת לו מחלקו הוא נאמן ולא לירש עם שאר אחין תנא נמי רישא זה בני ומיהו סיפא דקתני זה אחי אינו נאמן לא בהיתר ולא באיסור של שוק מיירי דהא ודאי אפ"י שתא אסורה כיון דמוחזק לן בצאחי ולא צבני אלא לענין לירש עם אחיו קאמר דאינו נאמן א"נ איכא למימר דהכי קאמר האומר זה בני נאמן ואע"ג דמוחזק לן בצאחי זה אחי אינו נאמן לאחריה אם היא צחוקת מותרת כגון דלא מוחזק לן לא בצאחי ולא צבני: **הואיל ובעל שאמר גרשתי אם אשתי נאמן**. והלכך מגו דאי צעי אמר גרשתי ותפטר מהיבום כי אמר נמי יש לי בנים נאמן. וטעמא דבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן היינו משום דאי צעי מגרשה השתא צפנינו: א"ר יוסף מריה דאצברה כו'. רב יוסף חלה ושבת תלמודו כדאמר'י צמסכת נדרים (דף מה.) ושמועות ששמע מרב יהודה רבו קודם חליו ועכשיו מתקשה צהן היה נותן אל לבו ותמה אם שמע כן והיה מתרצן מדעתו וה"ק רצש"ע אפשר ששמעתי מרב יהודה שיני גדול כזה דחלי תניא המשנה דקמי זה בני נאמן מולה טעמא דלא תניא דצבר שאינו צמשה וצברייתא הך דבעל שאמר גרשתי את אשתי דמימרא צעלמא היא וגם היא לריבה טעם אחר ותולה את העיקר בטפל לו: **אלא אי**. אמר לי רב יהודה הכי אמרה: **אמר שמואל הואיל ובידו לגרשה**. דמגו דאי צעי מגרש לה ופטר לה בגיטא מיבום כי אמר נמי זה בני נאמן. ה"ג אלא אי אתמר הכי אתמר אמר שמואל הואיל וכו': **בעל שאמר גרשתי אם אשתי נאמן**. לפטרה מיבום: **אינו נאמן**. דאם איתא דגרשה קלא אית לה למלתא הלכך לא צריי'. מה לי לשקר דכמה לה ומה לו לשקר צמקום עדים דמי ומיהו כי אמר זה בני נאמן דהתם ודאי איכא למימר הואיל ובידו לגרשה: **מנפח אמרי'.** דרך שחוק כאלם שנפחה קש מתחת ידיו ומשליכו לאצוד כלומר כזה הרוח שהלך כך אצד טעמו של רב יוסף: **הואיל ורב יוסף. דאמר בעל שאמר גרשתיא.** ומיהו הואיל דשמואל איתיה דהא ודאי מני מגרש לה: **למפרע**. אם עמד לפנינו צאחיר ואמר גרשתי את אשתי מאחד צניסן אינו נאמן להחזיקה כמו מגורשת למפרע שהרי אין כאן מגו שהרי אינו יכול עכשיו צאחיר צאחיר גרשתי את דנין אשת איש דאין הבעל נאמן לעשותה מגורשת למפרע שהרי אין כאן מגו שהרי אינו יכול עכשיו גרשתי דאינו מעיד עליה למפרע ולא נפקא מינה אלא למפרע מקודם זנות: **כאן להבא**. אם אמר גרשתי את אשתי סתם א"נ עכשיו גרשתי דאינו מעיד עליה למפרע ולא נפקא מינה אלא לפטרה מכאן ולהבא צין לזנות צין ליפטר מיבום וגם להנשא לכל מי שתרצה צחיי צעלה דמה לו לשקר הא אי צעי מגרש לה צפנינו ואכתי לא אול לה הואיל דרב יוסף לגמרי דלהבא מיהא אמרינן הואיל: **איצטעא** **לכו אמר למפרע מהו להימניה להבא**. כלומר הא פשיטא לן דהיכא דאמר למפרע לא מהימן לגבי זנות למפרע דהא ליכא מגו ואם אמר עכשיו גרשתי דלא נפקא מינה אלא להבא דאית אשתי מהו ליה דהא אי צעי מני מגרש לה ומה לו לשקר דאבל הא קמבעיא לן היכא דקאמר למפרע כלומר זה לי יום שגרשתי את אשתי מהו להימניה לפטרה מזנות דלהבא דגבי להבא איכא למימר מגו דמה לו לשקר לפטרה להבא צטענת גרושין דלמפרע הא אי צעי מני מגרש לה השתא: **מי פלגינן דבורא**. דצמאי דאמר גרשתי מהימנין ליה ותפטר אשתו מכאן ולהבא וצמאי דאמר זה לי יום דהיינו למפרע לא מהימנין ליה דליכא מגו: או לא **פלגינן דבורא**. אלא כיון דלא מהימנין ליה בגירושיו מפרע משום דאין צידו לעשות וליכא מגו נמצא שלא גירש אשתו למפרע והשתא נמי לא גירש דאיהו לא טעין אלא גירושיו מפרע אכן טענין ליה צתמייה. והלכך כל היכא דאמר בעל גרשתי אחמול לא מהימנין ליה כלל דמגו דלא מהימן לגבי מפרע לא מהימן להבא דלא פלגינן דבורא ולא משתבח לה מהימן אלא היכא דאמר סתמא גרשתי את אשתי מ"י עכשיו גרשתי את אשתי דמהימנין אכוליה דצוריה דכיון דלא נפקא לן מאעשה דלשער כלל אלא אנהו דלהבא מה לו לשקר הרי יכול לגרשה. כן נראה צעני: **דאמר רצא**. בעל שאמר צפני צי": **פלוני צא על אשתי הוא ואחר מצטרפין** **לפורנו**. לצועל ולא להורגה דאלא אשתו פסול הוא לעדות אלמא פלגינן האי עדות דלצועל מהימן לאלשה לא מהימן: **צפרי גופי**. צועל ואשה פלגינן דלגבי צועל אנו מאמינין כל העדות: **צחד גופא**. למפרע ולהבא צאשה אחת: ההוא

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ליורשו פשיטא. דמגו דאי צעי יהיב ליה צמתנה כי אמר נמי צני הוא ויירשני נאמן. ואי משום נכסים הצאים לאחר מיכן אחא לאשמועינן דאע"ג דאין יכול להקנותן נאמן הא לאו מלתא היא דודאי אינו נאמן דהא ליכא למימר מגו ואע"ג דדרשין לעיל (דף קסז):

יכיר [דברים כא] צלריך היכרא ואוקמינן דהאצ נאמן אפילו לנכסים הצאים לאחר מיכן אי נמי שנפלו לו כשהוא גוסס ה"מ גצי חלק צכורה ידיעינן שהוא צנו אך אינו ידוע אם צכור הוא אם לאו ואתא קרא למימר דכיון ידיעינן דצנו הוא נאמן לומר צכורי הוא אבל היכא דלא ידעינן אי צנו הוא או לאו לא מהימנין ליה אלא לנכסים שיש לו עכשיו משום דאיהא למימר מגו: **לפטור אשמו מן היבום אצטריכא ליה**. למתנינן למיתני האומר זה בני נאמן דסד"ל לא אלא מנשא לשוק בלא חליה דלדקמן: **לא נמי פנינא**. בקדושין פרק האומר: **צשעס מישמו**. אורחא דמלתא נקט: **יש לי צנים**. ואין אשתו זקוקה ליבס נאמן ותנשא לשוק. ולקמיה מוקי לה דלא מוחזק לן לא צאחי ולא צבני: **יש לי אחין**. חזוקה ליבס: **אינו נאמן**. לאסרה וטעמא מפרש'י לקמיה: ומשני הסם דלא מוחזק לן. האי גברא צשעת מיתה לא צאחי ולא צבני וקיימא הך אחתא צחוקת שאינה זקוקה ליבס דספק ספיקא הוא שמה יש לו צנים ואת"ל אין לו שמה גם אחין אין לו ומותרת לשוק דהכי מוקמי' לה התם בקדושין [סד.] משום דצעי לאוקמה אפ"י כר' נתן דאמר נאמן לאסרה שאם אמר יש לי אחין נאמן וההיא דר' נתן מוקמינן לה התם צמוחזק לן דאית ליה אחי ולא מוחזק לן צבני אצל מתני' דהתם דקמי יש לי צנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן דלא מוחזק לן לא צאחי ולא צבני כדפרישית הלכך אמר יש לי צנים אחזקה קמייתא הוא דמוקי לה הלכך נאמן ונ"מ דלפ"י אי אחי אח לאחר מכאן ואמר אחויה דמיתנא הוינא^א לא כל כמיניה דלאני דצוריה^ב [לאחזוקין לחזקה אמר יש לי אחין ואין לי צנים לאו כל כמיניה דלמפיק לה מחזקה: **הכא**. אחי לאשמועינן דאע"ג דמוחזק לן בגייה דאית ליה צאחי חוקה צעלמא^ו צלא עדים אפ"ה אי אמר זה בני נאמן לפטרה מיבום וכדמפרש טעמא לקמן מגו דאי צעי פטר לה בגט והלכך מה לו לשקר דסד"ל לא אחי מה לי לשקר ומרע ליה לחזקה קמ"ל נאמן. והאי דקמי זה בני נאמן ה"ה דאי אמר יש לי בנים נאמן להמירה אלא משום סיפא אלצטרך ליה למיתני זה אחי אינו נאמן לאשמועינן דלתת לו מחלקו הוא נאמן ולא לירש עם שאר אחין תנא נמי רישא זה בני ומיהו סיפא דקתני זה אחי אינו נאמן לא בהיתר ולא באיסור של שוק מיירי דהא ודאי אפ"י שתא אסורה כיון דמוחזק לן בצאחי ולא צבני אלא לענין לירש עם אחיו קאמר דאינו נאמן א"נ איכא למימר דהכי קאמר האומר זה בני נאמן ואע"ג דמוחזק לן בצאחי זה אחי אינו נאמן לאחריה אם היא צחוקת מותרת כגון דלא מוחזק לן לא בצאחי ולא צבני: **הואיל ובעל שאמר גרשתי אם אשתי נאמן**. והלכך מגו דאי צעי אמר גרשתי ותפטר מהיבום כי אמר נמי יש לי בנים נאמן. וטעמא דבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן היינו משום דאי צעי מגרשה השתא צפנינו: א"ר יוסף מריה דאצברה כו'. רב יוסף חלה ושבת תלמודו כדאמר'י צמסכת נדרים (דף מה.) ושמועות ששמע מרב יהודה רבו קודם חליו ועכשיו מתקשה צהן היה נותן אל לבו ותמה אם שמע כן והיה מתרצן מדעתו וה"ק רצש"ע אפשר ששמעתי מרב יהודה שיני גדול כזה דחלי תניא המשנה דקמי זה בני נאמן מולה טעמא דלא תניא דצבר שאינו צמשה וצברייתא הך דבעל שאמר גרשתי את אשתי דמימרא צעלמא היא וגם היא לריבה טעם אחר ותולה את העיקר בטפל לו: **אלא אי**. אמר לי רב יהודה הכי אמרה: **אמר שמואל הואיל ובידו לגרשה**. דמגו דאי צעי מגרש לה ופטר לה בגיטא מיבום כי אמר נמי זה בני נאמן. ה"ג אלא אי אתמר הכי אתמר אמר שמואל הואיל וכו': **בעל שאמר גרשתי אם אשתי נאמן**. לפטרה מיבום: **אינו נאמן**. דאם איתא דגרשה קלא אית לה למלתא הלכך לא צריי'. מה לי לשקר דכמה לה ומה לו לשקר צמקום עדים דמי ומיהו כי אמר זה בני נאמן דהתם ודאי איכא למימר הואיל ובידו לגרשה: **מנפח אמרי'.** דרך שחוק כאלם שנפחה קש מתחת ידיו ומשליכו לאצוד כלומר כזה הרוח שהלך כך אצד טעמו של רב יוסף: **הואיל ורב יוסף. דאמר בעל שאמר גרשתיא.** ומיהו הואיל דשמואל איתיה דהא ודאי מני מגרש לה: **למפרע**. אם עמד לפנינו צאחיר ואמר גרשתי את אשתי מאחד צניסן אינו נאמן להחזיקה כמו מגורשת למפרע שהרי אין כאן מגו שהרי אינו יכול עכשיו צאחיר צאחיר גרשתי את דנין אשת איש דאין הבעל נאמן לעשותה מגורשת למפרע שהרי אין כאן מגו שהרי אינו יכול עכשיו גרשתי דאינו מעיד עליה למפרע ולא נפקא מינה אלא למפרע מקודם זנות: **כאן להבא**. אם אמר גרשתי את אשתי סתם א"נ עכשיו גרשתי דאינו מעיד עליה למפרע ולא נפקא מינה אלא לפטרה מכאן ולהבא צין לזנות צין ליפטר מיבום וגם להנשא לכל מי שתרצה צחיי צעלה דמה לו לשקר הא אי צעי מגרש לה צפנינו ואכתי לא אול לה הואיל דרב יוסף לגמרי דלהבא מיהא אמרינן הואיל: **איצטעא** **לכו אמר למפרע מהו להימניה להבא**. כלומר הא פשיטא לן דהיכא דאמר למפרע לא מהימן לגבי זנות למפרע דהא ליכא מגו ואם אמר עכשיו גרשתי דלא נפקא מינה אלא להבא דאית אשתי מהו ליה דהא אי צעי מני מגרש לה ומה לו לשקר דאבל הא קמבעיא לן היכא דקאמר למפרע כלומר זה לי יום שגרשתי את אשתי מהו להימניה לפטרה מזנות דלהבא דגבי להבא איכא למימר מגו דמה לו לשקר לפטרה להבא צטענת גרושין דלמפרע הא אי צעי מני מגרש לה השתא: **מי פלגינן דבורא**. דצמאי דאמר גרשתי מהימנין ליה ותפטר אשתו מכאן ולהבא וצמאי דאמר זה לי יום דהיינו למפרע לא מהימנין ליה דליכא מגו: או לא **פלגינן דבורא**. אלא כיון דלא מהימנין ליה בגירושיו מפרע משום דאין צידו לעשות וליכא מגו נמצא שלא גירש אשתו למפרע והשתא נמי לא גירש דאיהו לא טעין אלא גירושיו מפרע אכן טענין ליה צתמייה. והלכך כל היכא דאמר בעל גרשתי אחמול לא מהימנין ליה כלל דמגו דלא מהימן לגבי מפרע לא מהימן להבא דלא פלגינן דבורא ולא משתבח לה מהימן אלא היכא דאמר סתמא גרשתי את אשתי מ"י עכשיו גרשתי את אשתי דמהימנין אכוליה דצוריה דכיון דלא נפקא לן מאעשה דלשער כלל אלא אנהו דלהבא מה לו לשקר הרי יכול לגרשה. כן נראה צעני: **דאמר רצא**. בעל שאמר צפני צי": **פלוני צא על אשתי הוא ואחר מצטרפין** **לפורנו**. לצועל ולא להורגה דאלא אשתו פסול הוא לעדות אלמא פלגינן האי עדות דלצועל מהימן לאלשה לא מהימן: **צפרי גופי**. צועל ואשה פלגינן דלגבי צועל אנו מאמינין כל העדות: **צחד גופא**. למפרע ולהבא צאשה אחת: ההוא

מסורת הש"ס

(א) קדושין סד., (ב) כמותות ב. שבת כב. [גיטין עה:; א] [נאמן קלה. ע"ש;] (ד) [מסדרין מג.], (ה) [גיטין סד.], (ו) סנהדרין י., (ז) ס"א לאוקה,

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה הבא בו' בלא עדים. תמהו לי הא צמחתי דידעינן דצלי דהימא צמוחק צא"ל ואפ"ה נאמן צמיו דצירו לגרשה. וקאמ יא לחלק דגרשתי בכל רגע ורגע צידו לפלק חזוקה דלפ"י ע"י גירושין אכל יש לי צנים דהוא ענין אחר שאין צידו אף דצירו לפלק חזוקה ע"י גירושין מ"מ צמסמלק ע"י יש לי צנים אינו נאמן. ודחוק דמ"מ צמוחק נאמן ממחלי גרשתי נאמן הא עני וצני דומתני רק צלא חתוקא לאיסורא בעל דאית לאי:

הגהות הב"ח

(א) גבי הכי אתמר אמר שמואל פ"ל וזמיתא אמר רב יהודה נמחק: (ב) רשב"ם ד"ה ומשני הסם וכו' לאו כל כמיניה דלאני דצוריה לאחזוקה. ג"כ פ"י דצוריה (ג) רשב"ם ד"ה ומשני הסם וכו' לאו כל כמיניה דלאני דצוריה לאחזוקה. ג"כ פ"י דצוריה (א) רשב"ם ד"ה ליורשו וכו' גוסס לא היה נאמן:

מוסף רש"י

יש לי בנים. ואין אשתו זקוקה ליבס [קדושין סד.] יש לי אחים. זקוקה ליבס, והיא הימא עד הני צחוקת שאינן זקוקה [שם]. מריה דאברהם. לשון מיהא הוא [שבת כב.] פמה על דציר רבו ואמר מריה דאברהם זה וזה שאלה רב יוסף ושבת תלמודו ומהיה על דצירי דהלאונים [מכותוב ב.] מנפח רב צשעת בדייה. לומר מוחזקת עליהם [שם]. בעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן. דמה לו לשקר הכי צידו לגרשה [גיטין סד.] להורגו ולא ח"ל להורגה. לפי שקרוב הוא אלאה. ופ"י דמהימנין ליה צאחי סקדוהא לגבי חכירה לא מהימנין ליה לגבי אשמו, דהא רש"י פלגינן דבורא, דהא חד דצורא הוא ולגבי האי מהימן ולא מהימן לגבי האי [שבתיו סד.].

מוסף תוספות

א. [היינו] גזירת הכתוב דבתיב יכיר זכיון שחברב ידוע שהוא בנו נאמן לומר כי זה הבורר. יכיר זינא, ועיין רשב"ם. ב. [ן]אפ"י לבעל אם אינה נשואת לכהן והיה לו לגרשה כדי שאל תזקק ליבם ותנשא לישראל, וכשבאין לפנינו על דכריתו אנו מאמינין אותן שאינה זקוקה ליבם זה וכיון שהותרה הותרה שאם אינה חלוצי טענה לא אמרינן. נמצי' ג. דהא לא איכפת ליה לבעל אם אינה נשואת לכהן והיה לו לגרשה כדי שאל תזקק ליבם ותנשא לישראל, וכשבאין לפנינו על דכריתו אנו מאמינין אותן שאינה זקוקה ליבם זה וכיון שהותרה הותרה שאם אינה חלוצי טענה לא אמרינן. נמצי' ד. דהא לא איכפת ליה לבעל אם אינה נשואת לכהן. טס. מ. דבעל כאשתו לענין דליתא מסי' מסהדין י. ה. אינו דמהימן להורגו מהדין להורגו. טס.

רבינו גרשום (המשך)

הרי גופי ניתנה. ומשום הכי פלגינן דבורא אבל הדין מלתא כי האי מלתא דלעיל דזינתה וזינתה לא פלגינן נאמן ונאמן להבא הואיל ואינו נאמן למפרע

^[א] נראה דל"ל ודוקא על זנות כשאין דשוב אמר וכו'